

泰國營運法規指南：外資限制、開店許可、用工與稅務一次掌握

泰國的投資法規體系對外國企業參與當地商業服務業有諸多規範。理解並遵守泰國的外資持股限制、營運執照要求、稅務與勞工法規，是臺灣企業進入泰國市場的前提。本節將概述泰國相關法規環境，包括《外國人經商法》(Foreign Business Act, FBA) 對服務業的限制、投資促進措施、稅制與勞動法要點，以及近期政策變化趨勢。

一、外資持股與營業範圍限制

外商經營法 (FBA)	第一類完全禁止外人經營（如媒體、土地買賣）； 第二類需特別許可（如國防、傳統工藝）； 第三類限制外人持股原則上不得超過 50%，除非取得外商經營執照 (FBL)。
實務避險與代持風險	部分外商採泰籍代理人代持(Nominee)使泰資過半以避開限制，但代持屬違法行為，政府近年已加大打擊與調查力道。
2025 年修法趨勢	泰國內閣已通過 FBA 修法草案，擬放寬部分行業外資持股上限(有望超過 49% 甚至控股)，並優化審批、縮短時間。
現行台商應對	目前台商多採聯營(確保泰籍持股至少 51%)，或申請投資促進委員會 (BOI) 以獲持股豁免，但傳統零售餐飲較難享有 BOI 優惠。

泰國自 1999 年頒布《外國人經營商業法》(簡稱外商經營法或 FBA)，取代 1972 年的舊法，以管制外國人在泰經商活動。FBA 將外資限制行業分為三類：

(一) 第一類 (完全禁止外人經營)

涉及國家安全、文化藝術、自然資源等敏感領域。例如新聞媒體、土地買賣、佛像製造等，外國人不得從事。

(二) 第二類 (需特別許可)

涉及國家安全或文化傳統之行業，如國防、運輸、畜牧業、採礦、傳統工藝等。外國人欲經營須經相關部長及內閣批准。

(三) 第三類 (限制外人，泰國本地業者已能勝任)

包含大部分服務業在內共 20 項，如零售批發商業、餐飲業、廣告、建築承包、法律會計服務等。外國人原則上不得超過 50% 持股經營，除非取得外商經營執照 (Foreign Business License, FBL)。

商業服務業多被歸入第三類，因此臺灣服務業者在泰國投資開業時，若外資持股超過 50%，需向商業部申請 FBL 許可。持有 FBL 後，方可從事該限制清單內的業務。需注意，FBL 申請流程過去被批評為繁瑣且標準模糊，例如審查申請時要求申請人提出“對泰國經濟社會有益”的說明，但缺乏明確評估準則。審批時間也較長，不確定性高。

因此實務上，不少外國投資者採取變通手段，例如設立泰籍代理人代持股 (Nominee)，使公司名義上泰資過半以避開限制。但 FBA 明確規定代持屬違法行為，可處 3 年以下徒刑及最高 100 萬泰銖罰款。近年泰國政府也加強打擊非法代持，特別在房地產、旅遊等領域展開調查。

值得關注的是，泰國計畫放寬外資限制以改善投資環境。2025 年 4 月泰國內閣通過 FBA 修法草案，授權商業部起草修正案，擬針對特定行業提高外資持股上限、簡化 FBL 審批流程等。修法重點包括：放寬部分行業外資可持股比例上限 (有望超過 49% 甚至可達控股)，

以減少企業利用代持結構的需求；優化 FBL 審批，縮短時間並制定客觀標準，提高透明度。

此舉顯示泰國政府意識到過嚴的外資限制已與全球趨勢脫節，阻礙了高品質資本和技術進入。背後原因在於泰國面臨經濟成長壓力，2025 年 GDP 預測從 3% 下修至約 2.1%，為刺激投資與創新，必須鬆綁舊有制度。預計修法若順利，未來外國業者在泰國設立服務業公司可享有更大靈活性。例如零售、餐飲等“第三類”行業可能允許超過 50% 外資持股而不須申請牌照。但在法律正式修訂前，現行規定仍然適用。

因此，臺灣企業目前進入泰國，多採與當地合作或設立聯營企業的模式，確保泰籍股東持股至少 51%，以符合法規要求。另外一途徑是申請投資促進委員會（BOI）項目，如獲核准可獲外資持股豁免和稅賦優惠，但 BOI 項目主要針對製造業和某些現代服務業，餐飲零售等傳統服務業較難享此待遇。

二、營運執照與行政手續

項目	重點
公司註冊	向商業發展廳申請成立有限責任公司
VAT 稅務登記	向稅務廳登記成為增值稅（VAT）納稅人
外商經營執照	向商業部申請 FBL
場所相關許可	當地政府核發的營業場所許可、衛生許可證
食品相關執照	向衛生部或地方衛生單位申請食品經營許可證。
消防與環保	需消防設備檢驗合格，並遵守垃圾處理、油煙排放等規定。

項目	重點
招牌與廣告	設立店面招牌需申請招牌稅證（繳納招牌稅）。
僱用外籍員工	為其申請工作許可和 Non-B 移民簽證。

外國企業在泰國開設商業服務，需要辦理各類營運執照與許可。除上述 FBL 外，尚包括公司註冊、行業特許、食品衛生、消防安檢等。以餐飲業為例，設立一家臺灣飲料店在泰國，需要經歷：

（一）公司註冊

向商業發展廳(Department of Business Development)申請成立有限責任公司(LLC)，一般需至少 3 名股東(含 1 名泰籍)，最低註冊資本要求(若外資持股過半，最低資本 200 萬泰銖)。註冊完成後取得公司註冊證明。

（二）VAT 稅務登記

若年營業額預期超過 1.8 百萬泰銖，須向稅務廳登記成為增值稅(VAT)納稅人，取得 VAT 號碼。

（三）外商經營執照（如需要）

若公司外資持股>49%且經營受限行業，需向商業部申請 FBL。如前述繁瑣，通常在公司註冊後再行辦理。

（四）場所相關許可

租賃商業空間後，須取得當地政府核發的營業場所許可(Building Use Permit)，確保符合分區與建築安全規範。餐飲場所須通過衛生檢查，拿到衛生許可證(Sanitary Permit)。

(五) 食品相關執照

販售食品飲料需向衛生部或地方衛生單位申請食品經營許可證。涉及特殊食品 (如酒類) 還需額外執照。食品從業人員須體檢及辦理健康證明。

(六) 消防與環保

視店面規模，可能需消防設備檢驗合格，並遵守垃圾處理、油煙排放等規定。

(七) 招牌與廣告

設立店面招牌需申請招牌稅證 (繳納招牌稅)。某些戶外廣告需事先報批。

(八) 僱用外籍員工

若公司計畫聘用臺籍經理或技師，需為其申請工作許可 (Work Permit) 和 Non-B 移民簽證。泰國對外籍員工比例有限制，一般要求每聘 1 名外籍員工，公司需有 4 名泰籍員工及 200 萬泰銖資本作為對應。

以上程序繁瑣但多數屬行政流程，無實質審查門檻。值得注意的是泰國對特許經營 (Franchise) 模式亦有監管要求。若臺灣品牌採加盟方式拓展，在簽訂加盟合同前，應遵守泰國《商業加盟條例》相關規定，提供加盟說明書 (disclosure document) 給加盟商，載明品牌經營狀況、加盟費用、雙方權利義務等，以保障加盟商權益。加盟合約也建議向泰籍律師諮詢確保符合當地法律，包括競業禁止、合約終止條款等。雖泰國對加盟沒有專門法律，但公平貿易委員會有頒布指南，防止大品牌對加盟商的不公平條款。

三、 勞動法規與人力成本

項目	重點
最低工資	採日薪制。
工作時數與加班	工時每日不超過 8 小時，每週不超過 48 小時。超時工作須支付加班費。
福利與假期	雇主須為員工繳納社會保險，每年至少 6 天帶薪年假，法定節假日約 13 天。女性有 90 天產假，其中 45 天帶薪。
解僱補償	非因員工過失解僱，工作滿 120 天以上員工可享資遣費

泰國勞動法適用於所有在泰雇主與勞工，包括外商投資企業。重要規定有：

(一) 最低工資

採日薪制，依地區訂定。自 2022 年 10 月起，全國日最低工資介於 328-354 泰銖之間，曼谷地區為 353 泰銖/日。現任政府有意逐步將最低工資提高至 400 泰銖/日，若實施將推升人事成本。

(二) 工作時數與加班

正常工時每日不超過 8 小時，每週不超過 48 小時。超時工作須支付加班費，通常按平時工資的 1.5 倍計算。禁止強制員工超時工作。

(三) 福利與假期

雇主須為員工繳納社會保險(佔薪資 5%)，提供每年至少 6 天帶薪年假(工作滿一年後)，法定節假日約 13 天。女性有 90 天產假，其中 45 天帶薪。

(四) 解僱補償

如非因員工過失解僱，工作滿 120 天以上員工可享資遣費，根據服務年資從 30 天薪資至 400 天薪資不等。

泰國勞力供給相對充足，服務業一線人員成本低於臺灣。但管理和技術人才較匱乏，高階人才薪資並不低，甚至接近國際水準。一般而言，在曼谷聘請一位經驗豐富的餐廳店長月薪可達 3 萬泰銖以上；基層店員月薪約 1.5-2 萬泰銖。清邁等地薪資略低 10-20%。臺灣企業初入泰國，需重視人力資源管理挑戰，語言溝通、服務意識培養、勞動紀律等都有文化差異。建議投入適當資源對當地員工進行訓練，例如服務流程、衛生標準、品牌文化等等。同時，嚴格遵守當地勞動法，尊重員工權益，以免引發勞資糾紛。

四、稅制與投資激勵

項目	重點
公司所得稅	一般稅率 20%。中小企業可享優惠稅率。
增值稅	標準稅率 7%，適用於絕大多數商品和服務銷售。
特種商業稅	適用金融服務、不動產銷售等特定交易，稅率 0.1-3% 不等。
個人所得稅	累進稅率 5%-35%。
投資促進委員會 (BOI) 投資優惠：	優先產業獲批准後可享 3-8 年免企業所得稅、進口設備免稅、外資可擁有土地所有權等優惠。

泰國稅制相對簡單透明。主要稅種包含：

(一) 公司所得稅

一般稅率 20%。中小企業可享優惠稅率，如註冊資本不超過 500 萬泰銖且收入<3000 萬泰銖者，首 300,000 泰銖利潤免稅，超出部分按 15%或 20%計稅。

(二) 增值稅 (VAT)

標準稅率 7%，適用於絕大多數商品和服務銷售。政府曾計畫將 VAT 恢復至 10%但多次延後，目前仍維持 7%。

(三) 特種商業稅 (SBT)

適用於金融服務、不動產銷售等特定交易，稅率 0.1-3%不等。

預提稅：對於付給外國公司的某些款項 (如權利金、技術服務費等) 須預扣繳稅，一般稅率 15%，可適用租稅協定減免 (2012 台泰避免雙重課稅及防杜逃稅協定議定書)。

(四) 個人所得稅

累進稅率 5%-35%。

泰國為吸引投資，提供多項激勵措施。最主要管道是投資促進委員會 (BOI) 核發的投資促進證書。符合政府優先產業 (如先進製造、旅遊休閒、數位技術等) 的項目，可申請 BOI 待遇。一旦獲批，可享下列優惠：企業所得稅免除 3-8 年 (視項目類別)、進口設備關稅減免、允許外資土地所有權、外籍專家簽證便利等。

對於商業服務業，BOI 主要鼓勵的是高增值服務，如地區總部設立、國際會議展覽中心、旅遊娛樂綜合設施等。如臺灣企業計畫在泰國設立區域營運中心或大型文旅項目，可研究 BOI 申請可行性。除此之外，泰國各經濟特區 (如 EEC) 也提供地方性的租稅減免政策。雖

然一般零售餐飲不在 BOI 鼓勵範圍內，但若結合智慧零售技術或提升當地供應鏈，也可能尋求政策支持。

五、近期政策調整與影響

近期政策調整 與趨勢影響

新政府推行擴張性財政政策，並推動 FBA 修法以放寬外資控股權。

個人資料保護法 (PDPA) 執法嚴格

電子服務 VAT 制度要求境外電子服務供應商銷售服務需繳納 7% VAT。

泰國 2023 年選出新政府，在經濟政策上有不少新主張。新政府提出擴張性財政政策，包括發放數位錢包補貼、投資基礎設施等，期望刺激內需。同時也強調減少不必要的管制，吸引外資投資創新產業。預計未來幾年，泰國的商業法規環境將朝更開放透明方向發展。例如前述 FBA 修法若通過，外資可在更多領域取得控股權。

另外，政府著力推動數位經濟立法，如個人資料保護法 (PDPA) 已於 2022 年生效，要求企業妥善保護客戶個資，違者罰款高額。從事電商、數位行銷的臺灣企業需注意合規。又如電子服務 VAT 制度，2021 年起要求境外電子服務供應商(如跨國線上平台)需在泰國為銷售服務繳納 7%VAT，顯示政府對數位經濟課稅的決心。如果臺灣企業透過網路直接向泰國客戶提供服務，也須履行此稅務義務。

勞動方面，新政府承諾提升最低工資並加強勞工福利，企業人力成本可能上升。此外還可能推行勞動技能提升計畫，以彌合產業人力缺口，企業可與職訓機構合作培訓員工。

整體而言，泰國法規政策環境對外國企業既有挑戰也在改善中。挑戰在於外資在泰經營需適應持股限制和行政流程，要有耐心處理各項許可，並結合當地夥伴資源。改善則表現在政府積極改革法規、提

供投資優惠，許多過往障礙正逐步降低。臺灣服務業者應密切留意泰國政策變化，善用合法途徑降低合規成本。例如選擇合適的公司架構、提早規劃 BOI 申請、諮詢專業律師會計協助等，皆有助於順利進入並立足泰國市場。

資料來源：114 年度 推動商業服務業高值發展策略布局計畫